

한전KDN(주) 상임감사 시정 · 주의 요구

제 목 파견근로자 개별 계약 미 체결 및 관리 소홀

소 관 부 서 ○○○○사업처(▽▽▼▼▼센터)

조 치 부 서 ○○○○사업처(▽▽▼▼▼센터), □□□□처(◀◀팀)

구 분 비정규직 관리

내 용

▽▽▼▼▼센터는 “XXXX~XXXX년도 ▼▼▼ 통합 유지관리 용역(XXXXXXXX, 'XX.XX.XX.~ 'XX.XX.XX.)”과 관련하여 파견근로자 13명과 근로자 파견 계약을 체결하였다.

「파견근로보호 등에 관한 법률 시행규칙」 제11조(계약서의 작성 등)에 의거 근로자파견계약의 당사자는 법 제 20조 1항²⁾에 따른 근로자파견계약 체결 시 각 파견근로자별로 계약서를 작성하되, 근로자 파견계약의 내용이 동일할 경우에는 하나의 계약서로 작성할 수 있다.

그러나 ▽▽▼▼▼센터는 파견근로자 투입, 교체 및 계약기간 변경 등이 발생할 경우 “근로자 파견 개별계약서”를 통하여 계약을 체결 또는 갱신하여야 하나, 00건에 대하여 “근로자 파견 개별계약서”를 작성하지 않고 계약기간을 연장하는

2) 「파견근로자보호 등에 관한 법률」 제20조 제1항 : 근로자파견계약의 당사자는 고용노동부령이 정하는 바에 따라 파견근로자 수, 업무내용, 사유, 장소, 기간, 시간, 휴일, 연장근로, 안전, 대가 등이 포함되는 근로자파견계약을 서면으로 체결하여야 함.

[표 1] 과건근로자 개별 계약서 작성현황
(계약기간: '16.02.~'19.02.)

– 16 –

조치할 사항

○○○○사업처장은 파견인력의 신규투입 및 교체 등 파견근로자에 대하여 변동사항이 발생할 경우 “근로자 파견 개별계약서” 체결이 이루어질 수 있도록 “근로자 파견 개별계약서” 체결기준에 대하여 관련 직원들을 교육하고, 기 누락된 파견근로자와의 개별계약을 시행하시기 바랍니다.(시정)

■■■■■처장은 관련업무를 철저히 관리하지 못한 관련자에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.(경고)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
●●●●팀	부장	자OO	'XX.XX.XX.~'XX.XX.XX.	관리책임	경고

※ 소속은 현 소속('19.03.) 기준